Nachtrag zum Produktionsdarlehen über die Fertigstellungstranche

1. Bezug und Parteien

Dieser Nachtrag vom 10. Januar 2025 ergänzt den Produktionsdarlehensvertrag KLP-2024-0418 vom 18./19. April 2024 zwischen der Palatina Medienbank AG und der Kurpfalz Lichtbild GmbH. Das Darlehenskonto bleibt KD-2417-01.

2. Zusätzliche Fertigstellungstranche

Die Bank stellt zusätzlich zur Produktionslinie von 1.850.000 EUR eine nicht revolvierende Fertigstellungstranche bis 420.000 EUR bereit. Der gemeinsame Höchstkapitalbetrag beträgt 2.270.000 EUR.

Die Tranche darf ausschließlich für Postproduktion, Mastering, barrierefreie Fassungen, technische Liefermaterialien und unmittelbar zugehörige Restkosten verwendet werden. Nicht bis 30. Juni 2025 abgerufene Beträge verfallen.

3. Abrufvoraussetzungen

Abrufe setzen einen aktuellen Fertigstellungs- und Liquiditätsplan, einen Kostenbericht, die Bestätigung des Postproduktionsdienstleisters und die in der CP-Checkliste bezeichneten Sicherheiten voraus. Jeder Abruf muss Betrag, Valutatag, Projektkonto und Verwendungszweck nennen.

4. Sicherheiten und Sicherungszweck

Die Parteien bestätigen mit Unterzeichnung dieses Nachtrags in Textform, dass der IP-Sicherungsvertrag vom 19. April 2024 und die Sicherungsübereignung der dort bezeichneten Mastermedien auch Ansprüche aus diesem Nachtrag sichern sollen. Die Reichweite der bestehenden Anlagen und Rechteketten bleibt gesondert nachzuweisen.

Die Darlehensnehmerin verpflichtet sich, der Bank spätestens vor Abschluss des ersten Lizenz- oder Vertriebsvertrags eine gesonderte Sicherungsabtretung der gegenwärtigen und künftigen Lizenz- und Vertriebsforderungen vorzulegen. Diese künftige Urkunde soll Ansprüche aus Hauptvertrag und diesem Nachtrag sichern. Bis zu ihrer Unterzeichnung besteht insoweit nur die vertragliche Bestellungspflicht.

5. Zins, Rückzahlung und Fortgeltung

Für die Fertigstellungstranche gelten Zinssatz, Zinsberechnung, Projektkontoführung, Rückzahlungsreihenfolge, Kündigungstatbestände und Endfälligkeit des Hauptvertrags. Im Übrigen bleibt der Hauptvertrag unverändert.

6. Unterschriften

Mannheim, 10. Januar 2025 — Palatina Medienbank AG, Bettina Karg und Hanno Seubert, handschriftlich unterzeichnet.

Schwetzingen, 10. Januar 2025 — Kurpfalz Lichtbild GmbH, Konrad Riemenschneider, handschriftlich unterzeichnet.